

Hukum Menikah Tanpa Wali

1. Masalah: Hukum menikah tanpa wali?

Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat tentang hukum menikah tanpa wali. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian besar ulama tidak membolehkan.¹

2. Pendapat pertama, jelaskan!

Mazhab Hanafi berpendapat perempuan dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila calon suaminya sekufu.²

3. Pendapat ke dua, jelaskan!

Jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa wali adalah syarat sah nikah sehingga nikah tanpa wali tidak sah.¹

4. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!

Dalil yang digunakan adalah QS. Al-Baqarah ayat 232 yang menunjukkan perempuan memiliki hak dalam menentukan pernikahannya.²

5. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat ke dua!

Dalilnya adalah hadis Nabi SAW: "Tidak sah nikah tanpa wali" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).³

6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya boleh?

Mazhab Hanafi menggunakan metode qiyas dan istihsan dengan melihat perempuan dewasa memiliki hak atas dirinya sendiri.²

7. Metode pendapat ke dua untuk menentukan bahwa hukumnya tidak boleh?

Jumhur ulama menggunakan metode berpegang pada hadis sahih dan ijma' ulama.¹

8. Mengapa ulama pertama mengatakan bahwa itu boleh?

Karena perempuan dewasa dianggap mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri termasuk dalam pernikahan.⁴

9. Mengapa ulama ke dua mengatakan bahwa itu tidak boleh?

Karena wali dianggap penting untuk menjaga kehormatan perempuan dan keabsahan akad nikah.¹

10. Dari sisi mana pendapat pertama lemah?

Pendapat ini dianggap lemah karena bertentangan dengan hadis yang mewajibkan wali dalam nikah.³

11. Dari sisi mana pendapat ke dua lemah?

Pendapat jumhur dianggap kurang memberi ruang ketika wali menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i.²

12. Dari sisi mana pendapat pertama kuat?

Pendapat ini kuat karena memberi hak dan kebebasan kepada perempuan dewasa dalam menentukan pasangan hidup.⁴

13. Dari sisi mana pendapat ke dua kuat?

Pendapat jumhur kuat karena didukung hadis sahih dan diikuti mayoritas ulama.¹

14. Apa sisi persamaan dari kedua pendapat?

Kedua pendapat sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan dan kehormatan dalam pernikahan.²

15. Siapa saja ulama yang mengatakan itu boleh?

Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah membolehkan nikah tanpa wali dalam kondisi tertentu.¹

16. Siapa saja ulama yang mengatakan bahwa itu tidak boleh?

Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nikah tanpa wali tidak sah.¹

17. Analisis pendapat pribadi berdasarkan data nomor 1–16!

Menurut saya, pendapat jumhur ulama lebih kuat karena memiliki dasar hadis yang jelas dan lebih menjaga ketertiban serta kehormatan dalam pernikahan. Namun pendapat Hanafi juga dapat dipahami untuk kondisi tertentu seperti wali yang zalim atau menghalangi pernikahan tanpa alasan yang benar.¹

Footnote dan Referensi PDF

1. Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan, "Pandangan Mazhab Tentang Nikah Tanpa Wali," Vol. 18 No. 2 (2022), hlm. 115. Link PDF: <https://journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/download/544/365>

2. Jurnal PMI Ar-Raniry, "Konflik Pemikiran Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wali Nikah," Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 44. Link PDF: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/download/13397/7705>

3. FITUA: Jurnal Studi Islam, "Studi Kritis Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih," Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 89. Link PDF: <https://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/download/317/211>
4. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi," Vol. 14 No. 1 (2015), hlm. 97. Link PDF: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/141-08/1312>